

1501698-79.2021.8.26.0438

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO YUKIO MISAKA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... não é possível a incidência do tráfico privilegiado, pois como os agentes da lei esclareceram o caminhão do réu já tinha sido abordado antes com fundo falso, o que chamou a atenção da fiscalização e culminou com nova abordagem. Assim, há provas de que o réu se dedicava a atividade criminosa do tráfico de drogas, inviabilizando a incidência da causa de diminuição prevista no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

1ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501698-79.2021.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501698-79.2021.8.26.0438

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ITACIR IGNOATO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO YUKIO MISAKA

Vistos

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ITACIR IGNOATO, dando como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, V, da Lei 11.343/2006, pelos fatos descritos na denúncia (fls. 169/172).

Citada, a parte denunciada apresentou defesa preliminar (fls.180/182), sendo a denúncia recebida no dia 29/11/2021(fl. 182/184) .

Na audiência de instrução e julgamento, ouviram-se as pessoas indicadas no termo próprio, bem como realizou-se o interrogatório (fl.271).

Em sede de memoriais, a acusação pleiteou a condenação da parte ré nos termos da denúncia (fls. 281/287). Já a defesa requereu a aplicação de pena mínima com diminuição do tráfico privilegiado, em regime aberto, e pena alternativa (fls. 291/301).

É o relatório. DECIDO.

A materialidade é certa com o laudo constatando a natureza de substância entorpecente da droga apreendida (fls.102/132; 177/179; fotos de fls. 50/101).

Quanto à autoria do delito, o policial rodoviário Alexandre, em seu depoimento confirmou que deparou com o caminhão conduzido pelo réu e se recordou que já o havia abordado cerca de um mês antes e notado que nele havia um fundo falso, o qual à época estava vazio. Em razão disso, a sua equipe optou por abordar novamente o caminhão, sendo que notaram que no mesmo fundo falso havia droga. Disse que o réu deixou o caminhão em Maringá e depois de uma semana voltou para buscá-lo, que relatou saber da existência da droga e que receberia cerca de R\$10.000,00 para levá-la, valor que não se recorda ao certo (mídia à fl. 272).

Do mesmo modo, o policial Luiz Henrique corroborou as informações dadas por Alexandre e informou que o réu disse que receberia R\$ 15.000,00 para transportar a droga do Estado do Paraná para o Estado de Minas Gerais (mídia à fl. 272).

Tais relatos se coadunam com os depoimentos colhidos na fase inquisitiva (fls. 10/11 e 12/13):

É Policial Rodoviário Federal e na presente data estava em deslocamento para a base de Guaíçara juntamente com os PRFs L. Lourenço e Pasqualoto quando por volta das 13h00 se depararam com caminhão Mercedes Bens cor azul de placas "AHF7H79". Já tinha abordado o mesmo caminhão no dia 17/08/2021 na cidade de Santo Antônio da Platina(PR) e naquela ocasião, feita revista na carroceria, notei que tinha um fundo falso, um "mocó", todavia estava vazio. Diante dessa circunstância, decidiram seguir o caminhão e conseguiram abordá-lo na altura do KM 302 da SP 425, Rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis. O condutor foi identificado como ITACIR IGNOATO e em revista pessoal nada de ilícito fora localizado. Pascoaloto e Lourenço foram abordar o condutor, momento em que o depoente se dirigiu direto no fundo falso que tinha visto na abordagem anterior. No citado local da carroceria do caminhão já foi possível notar a existência de um tablete envolto em plástico azul e com um ferramenta apropriada conseguiu furá-lo e sentiu o cheiro de "maconha" da substância que tinha em seu interior. Em cima da carroceria tinha carga de placas solares da empresa "Jinko". Em posse do autor foram localizados dois aparelhos celulares, um LG e um Iphone, bem como a quantia de R\$ 852,00 em notas diversas. Indagado, Itacir disse que pegou o caminhão em Maringá(PR) em um posto de combustíveis de nome "Cocamar" e levaria a droga para a região de Sete Lagoas(MG), após o que receberia R\$ 15 mil pelo frete. No mais, ele disse que o celular "menor", ou seja, o Iphone, ele recebeu apenas para dialogar com um contato que indicaria o local exato do destino da droga. Os painéis de energia solar seriam levados em mais de um local, uma parte em Uberlândia(MG), outra parte em Ouro Preto(MG). Diante desse cenário, foi dada voz de prisão a Itacir e este foi conduzido ao plantão de Penápolis com uso de algemas em virtude do receio de fuga. O caminhão de placas "AHF7H79" foi levado para quadra coberta do Parque Aquático, visto que chovia no momento, e neste local, após auxílio de máquina empilhadeira, foi possível descer a carga de painéis de energia e acessar o local onde a droga estava ocultada. Retiradas as tampas e assoalho de madeira da carroceria do caminhão, foram dele desembarcados total de 1345 tabletes de substância com aspecto e cheiro de "maconha", os quais estavam misturados com pó de café. O forro da carroceria estava todo preenchido com tabletes de "maconha". Conhecia Itacir apenas por conta da outra abordagem (fls.10/11).

Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade porque nada foi produzido nos autos no sentido de que fossem parciais.

Nesse sentido:

TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Descabimento de críticas efetuadas quanto a

validade do depoimento dos policiais, que estavam no desempenho de suas funções e nenhum interesse teriam em enredar indevidamente os réus, a quem sequer conheciam - Hipótese, ademais, de efetivo traficante que teve a droga apreendida em sua residência. (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal 103.740-3 - São Paulo - 25.03.91.

O réu, em solo policial, e em juízo, admitiu que sabia estar transportando drogas da cidade de Maringá/PR e a levaria até Minas Gerais, bem como que receberia a quantia de R\$ 15.000,00 pelo frete (fls. 14/15 e mídia à fl. 272).

A expressiva quantidade de drogas (966 kg) bem demonstra o intuito de repasse a terceiros, ensejando o delito descrito na denúncia.

O crime transpassou as fronteiras de Estados diferentes, pois a droga foi transportada do Estado do Paraná e apreendida no Estado de São Paulo, ensejando a causa de aumento descrita na exordial acusatória.

Não há sequer indícios da existência de causas justificantes e/ou dirimentes.

Atento ao art.59 e 68 todos do CP passo a fixação da pena-base.

A) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:

Na forma do art. 42, da Lei de Drogas, ante a expressiva quantia de drogas, próximo a uma tonelada, exaspero a sua pena em 1/4, razão pela qual fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa .

B) AGRAVANTES, ATENUANTES CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO :

O réu confessou o delito, de sorte que atenuo a sua reprimenda em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Não há outras agravantes ou atenuantes.

A pena deve ser aumentada de 1/2, nos termos do art. 40, V, da Lei de Drogas, haja vista que o delito transpassaria, no mínimo, três Estados da Federação já que teria como destino o Estado de Minas Gerais.

Outrossim, não é possível a incidência do tráfico privilegiado, pois como os agentes da lei esclareceram o caminhão do réu já tinha sido abordado antes com fundo falso, o que chamou a atenção da fiscalização e culminou com nova abordagem. Assim, há provas de que o réu se dedicava a atividade criminosa do tráfico de drogas, inviabilizando a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Logo, torno definitiva a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias-multa.

D) REGIME INICIAL:

Por força da quantidade da pena e da expressiva quantidade de drogas a demonstrar a reprovação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixo o regime fechado (art. 33, §3º, do CP).

Inexiste constrangimento ilegal na fixação do regime fechado para o cumprimento da pena, tendo as instâncias ordinárias consignado que o regime mais gravoso era o mais adequado ao caso concreto, não tendo sido escolhido em função de determinação

legal, mas diante das peculiaridades e pena aplicada no caso concreto, que foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. (STJ. HC 262.458/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014).

E) ALTERNATIVAS PENAIIS:

Em razão da quantidade da pena inviável a concessão de penas alternativas e suspensão condicional da pena.

F) DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE:

A parte ré respondeu ao processo presa e assim deverá permanecer, pois ainda presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para condenar ITACIR IGNOATO, dando como incurso nas sanções do artigo 33, Caput c,c, art. 40, V, todos da Lei 11.343/06, a uma pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime fechado e pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato (26/09/2021).

Outrossim, uma vez que o dinheiro apreendido é produto do tráfico de drogas, bem como que o caminhão foi instrumento habitual utilizado no comércio maldito, decreto os seus perdimentos em favor da União (Senad). Oficie-se com o trânsito em julgado.

Condeno, ainda, a parte ré às custas e despesas do processo.

Ante a extrema percuciência, tirocínio e senso de responsabilidade funcional do Policial Rodoviário Federal Alexandre de Paula Jardim é que essa expressiva quantidade de drogas foi retirada de circulação da sociedade, razão pela qual determino que se oficie ao Comando da Polícia Rodoviária Federal ao qual o policial está vinculado sugerindo a anotação de menção honrosa em sua ficha funcional pela atuação nessa prisão em flagrante delito.

Transitado em julgado, lance-se seu nome no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento (LEP, art. 115) e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CF art. 15).

Adotem-se as demais providências necessárias, na conformidade das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça.

P.R.I.C.

Penápolis, 25 de fevereiro de 2022.

MARCELO YUKIO MISAKA- Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA